

한국가스공사 상임감사위원회

주의·경고 및 시정 요구

일련번호 제21-안전특정-17호

제목 재해예방 기술지도 계약 미이행

소관부서 ○○○○○지역본부, ▷▷기지본부, ▲▲지역본부, △△기지본부, ▲▲기지본부

조치부서 ★★★★★처, ○○○○○지역본부, ▷▷기지본부, ▲▲지역본부, △△기지본부, ▲▲기지본부

내용

1. 업무 개요

생산본부의 5개 기지본부와 공급본부의 9개 지역본부, ☒☒☒☒☒☒은 생산·공급설비 등 개선 및 유지관리 업무를 수행하면서 2020. 7월부터 2021. 6월까지 산업안전보건관리비 계상이 필요한 ‘울촌~덕례 천연가스 공급시설 건설 전기공사’ 등 185건의 공사계약을 의뢰하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)에는 “건설공사발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자가 건설공사의 사업계획을 수립할 때에는 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용을 도급금액 또는 사업비에 계상하여야 한다”고 규정하고 있다.

한편, 산업안전보건법 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도)에 따라 대통

령령으로 정하는 건설공사도급인은 해당 건설공사를 하는 동안에 ‘건설재해예방 전문지도기관’에서 건설 산업재해 예방을 위한 지도를 받아야 하며 대통령령으로 정하는 건설공사도급인이란 동법 시행령 제59조(건설재해예방 지도 대상 건설공사도급인)에서 공사금액 1억원 이상 120억원 미만의 공사를 하는 자로 정의하고 있다.

건설산업 재해예방을 위한 지도비용은 산업안전보건관리비로 집행이 가능하며 산업안전보건법 시행령 [별표 18] 건설재해예방전문지도기관의 지도 기준에 따르면 건설공사발주자는 기술지도계약을 체결하지 않은 건설공사도급인에게 계상한 산업안전보건관리비의 20%에 해당하는 금액을 지급하지 않거나 환수할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▲▲기지본부는 【표 1】의 ‘오,유수처리설비 경상정비 공사’를 시행하면서 재해예방기술지도 대상 공사임에도 해당 계약상대자는 기술지도계약을 체결하지 않고 공사를 진행하고 있었다.

【표 1】 재해예방기술지도 미체결 진행중 공사

(단위 : 원)

소속	공사명	계약기간	공사금액	사업담당자	비고
▲▲기지	오,유수처리설비 경상정비 공사	‘20.01.06. ~ ‘22.01.05.	179,095,770원	〇〇〇 (現, ▶▶기지본부)	진행 공사

또한 ▷▷기지본부 mmmm부 등 4개 사업소에서 시행한 ‘2020년 ▷▷기지도장보수공사’ 등 4건의 건설공사는 재해예방 기술지도계약을 체결하여야 하는 건설공사임에도 계약상대자가 기술지도 계약을 체결하지 않고, 계상된 안전관리

비의 80%를 초과 사용하였으며, 해당 초과분에 대하여 사업담당자는 계상된 안전관리비의 20%를 차감하지 않고 안전관리비를 【표 2】와 같이 과다 집행하여 준공하였다.

【표 2】 재해예방 기술지도계약 미이행 공사의 안전관리비 과다집행 현황

(단위 : 원)

소속	공사	계상액	계상액의 80%	집행금액	과다집행	환수금액 (VAT포함)	사업 담당자
○○ ○○	tt군도 25호선 아스콘 포장공사	1,793,417	1,434,734	1,793,418	358,684	480,957	ㄱㄱㄱ
▷▷ 기지	2020년 ▷▷기지 도장보수공사	5,573,104	4,458,483	5,573,104	1,114,621	1,266,000	LLL
▲▲ 지역	2020년 피뢰 및 접지설비 보강공사 (ㄱㄱGS, ㄴㄴGS, ㄷㄷVS)	6,797,215	5,437,772	7,178,420	1,740,648*	1,551,161	KKK
△△ 기지	△△기지본부 소방설비 개선공사	1,417,528	1,134,022	1,417,528	283,506	328,958	MMM
합계	-	-	-	-	3,497,459	3,627,076	

* 집행 금액 기준, 정정계상액 기준으로 환수금액은 1,359,443원(일반관리비, 이윤, VAT별도)

조치할 사항

★★★★처장은

- ① 재해예방기술지도 대상 공사임에도 계약상대자가 기술지도 계약을 체결하지 않고 공사를 진행하도록 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

본부	기지/지역본부	부서	관련자
생산본부	▶▶기지본부	mmmm부	ㄱㄱㄱ(前 ▲▲기지본부 mmmm부)

- ② 재해예방기술지도 대상 공사임에도 기술지도 계약을 체결하지 않은 계약상대

자에게 계상된 안전관리비의 80%를 초과 집행한 관련자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

본부	기지/지역본부	부서	관련자
공급본부	○○○○○지역본부	< < < < 부	1111
	▲▲지역본부	ψψψψ부	KKK
생산본부	△△기지본부	mmmm부	MMM
	▷▷기지본부	mmmm부	LLL

관련부서 기지 및 지역본부장은

③ 산업안전보건법에 따라 재해예방 기술지도 계약을 체결하지 않고, 계상된 안전관리비의 80%를 초과하여 지급받은 계약상대자로부터 초과집행 금액 3,627,076원을 환수조치 하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

본부	기지/지역본부	관련 부서
공급본부	○○○○○지역본부	< < < < 부
	▲▲지역본부	ψψψψ부
생산본부	△△기지본부	mmmm부
	▷▷기지본부	mmmm부